

1518637-51.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... que: Vistos. LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado à pág. 10 e ADRIELLY DE JESUS ANDRADE, qualificada à pág. 11, viram-se denunciados como incurso no art. 157, §2º, inciso II, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal porque, no dia 17 de agosto de 2022, por volta de 20h45, na Rua Rafaela Miraglia Scoppeta, 50, Capão Redondo, nesta cidade e comarca da capital, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 11 2868 - 7154, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1518637-51.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225451/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 26836262 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2225451 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS e outro

Vítima:

SUZANA APARECIDA DE ALMEIDA e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

22/11/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

No dia 22 de novembro de 2022 às 13h35min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). FLÁVIA A. CHERUBINI FOGAÇA BRAGA

Réu: LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS (Réu preso, placa 2)

Ré: ADRIELLY DE JESUS ANDRADE (Ré presa, placa 3)

Defensor(a) Público(a): Dr(a). CAROLINA LEITE LOPEZ DE LEON

Vítima: SUZANA APARECIDA DE ALMEIDA

Vítima: DAYSE CERQUEIRA ARAUJO

Testemunha/A: LUCAS TEIXEIRA

Testemunha/A: CARLOS HENRIQUE DE MORAIS CUSTÓDIO

Instrução

Preliminarmente, pelo MM. Juiz foi dito que: Tendo em vista que se trata de processo-crime de réu preso, entendo que a ausência de algemas trará risco principalmente aos funcionários da unidade penitenciária, sobretudo àqueles incumbidos das tratativas que envolvem as videoconferências, que perambulam entre presos constantemente, sem qualquer divisa física entre servidores e custodiados. Outrossim, cumpre assinalar que se houve a manutenção das algemas pelos funcionários e direção técnica daquele prédio carcerário, é porque há juízo de confiabilidade quanto a sua imprescindibilidade no caso. Portanto, a ausência de tais adereços mostra-se temerária e o seu uso se revela essencial à ordem dos trabalhos, mesmo que exercidos de forma telemática. Dessa forma, para garantir a integridade física daqueles presentes na sala de apresentação dos presos, determino que o réu permaneça algemado. Nada mais.

Preliminarmente, os acusados foram citados e desejaram a nomeação da Defensoria Pública em favor de ambos.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Considerando a manifestação dos acusados, NOMEIO para a sua defesa os Defensores Públicos atuantes nesta vara. Anote-se.

Pelo Dr. Defensor Público foi dito que: MM. Juiz, os acusados são inocentes, o que será provado no decorrer da instrução probatória. Outrossim, arrolo as mesmas testemunhas da acusação, pugnando por eventual acréscimo ou substituição do rol.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Não foram suscitadas matérias preliminares ou prejudiciais de mérito, nem antecipadas teses defensivas. No mais, não estão presentes quaisquer hipóteses que autorizem a absolvição sumária, previstas no art. 397 e seus incisos do Código de Processo Penal. Necessária, portanto, a instrução probatória, a fim de apurar a autoria, a conduta, a culpabilidade e a responsabilidade penal dos acusados ante os fatos delituosos descritos na denúncia, cujo recebimento anterior ora ratifico.

Iniciados os trabalhos, foram ouvida(s) a(s) vítima(s), a(s) testemunha(s) e, após, realizado o interrogatório do réu, todos em audiovisual.

As partes desistiram da oitiva da testemunha CARLOS HENRIQUE DE MORAIS CUSTÓDIO, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito que: MM. Juiz, encerrada a instrução, verifico que a denúncia procede. Devidamente comprovadas autoria e materialidade dos delitos de roubo descritos na denúncia. Vejamos. Foram os réus presos em flagrante, momentos seguintes ao roubo, na posse dos bens das vítimas. A vítima Deise reconheceu a ré Adrielly e Luan, como autores do roubo. Estava chegando em sua casa, quando foi abordada pelos réus. Luan abordou sua esposa e a ré a abordou. Teve todos os seus bens subtraídos. Logo em seguida avistou uma viatura e narrou o roubo. Recuperou tudo e de sua esposa levaram o celular. Luan simulou estar armado e era violento, mandando passar tudo. Tem muito medo, porque foi abordada na sua casa. Suzana também reconheceu os acusados sem qualquer dúvida e narrou que tinha ido buscar Deise no ponto e quando entravam na sua casa foram abordados. Luan simulava estar armado e mandou passar tudo. Adrielly abordou sua esposa e levou tudo o que trazia. Logo após o roubo passou uma viatura e foram atrás dos roubadores. Poucos minutos após eles foram abordados e todos os bens foram recuperados. Corroborando os depoimentos das vítimas esta o depoimento do policial que atendeu a ocorrência. O policial Lucas Teixeira disse que era condutor da viatura e receberam notícia do roubo. Foram pela Carlos Calderia e efetuaram a abordagem do casal. As vítimas chegaram e os reconheceram sem qualquer dúvida, afirmando que o rapaz teria simulado estar armado. Os acusados acabaram confessando o roubo. Os pertences das vítimas estavam com os réus, mas nenhuma arma foi encontrada. O acusado Luan, durante o interrogatório em juízo confessou o roubo. Estava com Adrielly e abordaram as vítimas, simulou estar armado e anunciou o roubo. Adrielly também confessou os fatos exatamente como descrito na denúncia. Ressaltou que foram presos logo após o roubo e estavam com os bens das vítimas. Está arrependida. Estas as provas. As vítimas foram firmes quando narraram o roubo e reconheceram os acusados. Conforme cediço em delitos de roubo a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito. Ela deve merecer todo o crédito, não havendo provas nos autos de que a vítima tivesse qualquer razão para mentir e incriminar pessoas inocentes, ainda mais em se tratando de desconhecidos. Não bastasse, os acusados confessaram os fatos e foram localizados na posse dos réus os bens subtraídos. Assim, entendendo comprovada autoria e materialidade, sendo a condenação de rigor. Na aplicação da pena, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis para Luan, requeiro seja a pena base aplicada acima do mínimo legal. Para Adrielly pode ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase há que se reconhecer a reincidência específica de Luan. Na terceira, imperioso o aumento pelo concurso de agentes. Considerando a subtração de bens de duas vítimas, requeiro seja aplicado o concurso formal entre os delitos. Por fim, ante a gravidade do delito praticado e a reincidência do acusado, requeiro a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena para o acusado Luan e o semiaberto para Adrielly. Diante do exposto, requer o Ministério Público seja a presente ação julgada Procedente, com a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) Público(a) foi dito que: MM. Juiz, a representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da exordial. Não merece procedência a pretensão ministerial, uma vez que a instrução criminal não evidenciou a realidade da imputação inicial. Em juízo, os réus confessaram a prática dos delitos. Todavia, tem-se que tais confissões, assim como qualquer outra prova prevista na lei processual penal, possui valor probatório relativo, não se prestando para dar supedâneo a uma condenação. Ademais, pode tê-la feito acreditando que, assim procedendo, estaria adotando a melhor solução para que não fosse apenado tão rigorosamente. A vítima Dayse declarou que estava chegando em sua residência, quando foi abordada por um casal. O homem abordou sua esposa e a mulher a abordou. O rapaz colocou a mão embaixo da blusa, dizendo passa tudo. Ela parou os policiais e informou o ocorrido. Após, foi procurar sua apostila pois acreditava que iriam largá-la. Viu os réus sendo abordados pela polícia. Foi muito rápido e eles estavam a poucos metros. Eles estavam sozinhos no reconhecimento. A ofendida Suzana narrou que estava com sua esposa e ao chegar próxima a sua casa, foi abordada por um rapaz. A mulher abordou Dayse. Após, eles virarem a rua, uma

viatura passou. Foram rondar a avenida para ver se iriam encontrá-los e presenciaram a prisão. O policial Lucas disse que foram irradiadas as características dos autores do roubo, e após os localizaram. Durante a abordagem as vítimas chegaram e disseram que ele foram os que efetuaram o roubo. Os dois confessaram. Eles estavam com os bens roubados. Não foi encontrada arma. As palavras das vítimas ouvida não podem ser consideradas uma vez que no calor dos acontecimentos, difícil acreditar que ela tenha memorizado as características dos agentes do delito. As testemunhas de acusação se resumiram a um policial militar cujas palavras devem sempre ser recebidas com cautela, eis que comparecem perante o Poder Judiciário com interesse próprio, em revestir sua conduta de legalidade, abalando assim a credibilidade de suas palavras e a uma testemunha que deteve o acusado. De um lado, é certo que não é possível concluir-se pela sua suspeição pela simples condição funcional; de outro, se não são suspeitos, têm eles todo o interesse em demonstrar a legitimidade dos atos praticados, do acerto da investigação realizada, não podendo prevalecer sem o cotejo com outros elementos de prova. Não bastasse, eles não presenciaram o delito. Destarte, a prova colhida mostrou-se frágil e precária a embasar um decreto condenatório. Assim, a absolvição, no caso em comento, é medida de rigor. Pelo exposto, requer-se a Vossa Excelência que seja julgada improcedente a presente ação penal, com a conseqüente absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso de outra forma entenda Vossa Excelência, e em atendimento aos princípios da eventualidade e da ampla defesa, requer-se: Seja fixada na pena mínima, com a devida compensação da reincidência com a confissão espontânea de Luan e a primariedade de Adrielly. Seja considerando crime único tendo em vista que os autores do delito tinham a intenção de roubar bens, sem se importar com a propriedade desse; Seja fixado regime diverso do fechado. Seja aplicada a detração penal e possibilitado o apelo em liberdade.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado à pág. 10 e ADRIELLY DE JESUS ANDRADE, qualificada à pág. 11, viram-se denunciados como incursos no art. 157, §2º, inciso II, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal porque, no dia 17 de agosto de 2022, por volta de 20h45, na Rua Rafaela Miraglia Scoppeta, 50, Capão Redondo, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustados, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com a simulação do emprego de arma de fogo, um bolsa "Ecobag" rosa contendo um cartão bancário Itaú, um telefone celular Samsung A50 com fone de ouvido, além de outros bens pessoais pertencentes a Dayse Cerqueira Araujo e aparelho celular Samsung Modelo M31, de propriedade de Suzana Aparecida de Almeida. Segundo apurado, na ocasião, os denunciados viram que as vítimas ingressavam numa residência, no endereço dos fatos e decidiram roubá-las. Assim foi que, de inopino, delas se aproximaram e anunciaram o assalto. Nesse contexto, LUAN, que mantinha uma das mãos sob a roupa, simulou estar armado e exigiu que as vítimas entregassem seus bens, ordem que elas de ponto atenderam. Durante a empreitada ADRIELLY ficou ao lado dando cobertura. Ato contínuo, os denunciados empreenderam fuga a pé, levando consigo os celulares e demais pertences das vítimas. Instantes depois, as vítimas avistaram uma viatura policial e comunicaram o ocorrido, informando as características e indicando o rumo tomado pelos assaltantes, circunstância que possibilitou a abordagem dos denunciados a seguir, à Avenida Carlos Caldeira Filho, 1, esquina com Rua João Francisco Delmas, Vila Andrade. Em revista pessoal os policiais encontraram na posse de LUAN, que trajava blusa vermelha e boné, o fone de ouvido do celular Samsung A50 da vítima Dayse. Com ADRIELLY, mais precisamente no interior da bolsa "Ecobag" rosa que ela carregava no ombro, foram encontrados os dois celulares e demais bens subtraídos das vítimas. Nenhum armamento foi encontrado na posse dos denunciados. Nesse momento, enquanto a abordagem acontecia, as vítimas chegaram ao local e afirmaram, com absoluta certeza, que os denunciados eram os autores do delito, no que tiveram seus bens restituídos (conforme auto de fls. 31/32). Ambos foram presos em flagrante e conduzidos à sede policial. Quando interrogado acerca dos fatos, LUAN limitou-se a dizer que tinha mais culpa no roubo que sua

companheira (fls.10). Já ADRIELLY, nada disse acerca dos fatos(fl.11). A denúncia foi recebida e os réus foram citados, sendo apresentada resposta à acusação em favor de ambos. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, confirmou-se e designou-se audiência de instrução e julgamento previamente agendada. Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e ouvido o policial militar Lucas. Após desistência homologada da oitiva da testemunha remanescente, foram realizados os interrogatórios dos acusados. Superada a fase do art. 402, do Código de Processo Penal e declarada encerrada a instrução probatória, sobrevieram debates orais. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. A Defensoria Pública, por seu turno, requereu a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição dos acusados. Formulou, ainda, pedidos subsidiários. Este é o sucinto relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE, devendo os acusados serem condenados como incurso no art. 157, §2º, inciso II, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Nestes termos, analisando atentamente o conjunto probatório, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, estando presente o liame subjetivo do concurso de agentes, restando evidenciado que os roubos contaram a efetiva colaboração dos 2 (dois) acusados. A materialidade é inconteste e vem estampada no boletim de ocorrência, no auto de exibição/apreensão/avalição/entrega, sendo ratificada pelos demais elementos de prova existentes nos autos, sobretudo pelas seguras palavras das vítimas. A autoria também é certa e indubitável. O acusado LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS, interrogado em juízo, confessou a prática dos crimes. Simulou estar armado, mas não estava. Levou os bens das 2 (duas) moças. Fazia 8 (oito) meses que estava na rua, arrumou emprego, estava trabalhando de pintor, alugou uma casa e, nisso, de 6 a 7 meses que estava na rua, perdeu o emprego, ficou com 2 (dois) alugueres atrasados da sua casa e, nisso, tem 1 (uma) filha de 6 (seis) anos e estava passando dificuldades na sua casa, acordava de manhã e não tinha dinheiro algum, passava por dificuldades financeiras e cometeu os roubos. Já foi processado por roubo, 2 (duas) vezes. A acusada ADRIELLY DE JESUS ANDRADE, interrogada em juízo, confessou a prática dos crimes. São verdadeiros os fatos narrados, o seu namorado simulou estar armado, as vítimas não reagiram e pegaram os bens e fugiram com eles. Crê que foram presos depois de 10-15 minutos depois dos fatos. Não chegaram a agredir as vítimas. Confessa integralmente os fatos. Tem 27 (vinte e sete) anos de idade. Estudou até à sétima série. Não tem filhos. Nunca foi processada. Os réus confessaram a prática dos delitos. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida. (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018). De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta

de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379). Tem-se que as confissões dos réus não são elementos isolados nos autos, uma vez que foram corroboradas pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288). É dizer: as confissões têm valia, ainda mais porquanto corroboradas pelo restante da prova produzida, sendo aptas a fundamentarem a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a desconsideração delas. Outrossim, foram amplamente amparadas pelos demais elementos informativos e de prova dos autos. Dayse Cerqueira Araujo, ouvida em juízo, relatou que foi roubada por um casal. Reconhece ADRIELLY, sem sombra de dúvidas, a qual foi perfilada com outras 2 (duas) presas. Reconhece LUAN com certeza absoluta, o qual foi perfilado com outros 2 (dois) presos. Estava chegando na sua residência, foi abordada por um casal, que veio por trás. LUAN abordou a sua esposa e ADRIELLY abordou a depoente. Os pertences foram todos subtraídos. Por sorte, quando eles desceram a rua, passou uma viatura em questão de segundos, parou a viatura, avisou do roubo, passou a descrição dos roubadores e dos seus pertences. Era uma ecobag e uma lancheira, de cor de rosa. Desceu com o seu cunhado depois, foi atrás dos seus pertences, queria encontrar a apostila e, quando se depararam, numa travessa debaixo, havia 4 (quatro) viaturas e algumas motocicletas e o casal estava detido. O casal estava negando, quando a ADRIELLY viu a depoente, assumiu a autoria dos roubos. Recuperou todos os bens. LUAN colocou a mão por baixo da blusa e ela também estava. Sentiu-se ameaçada. "passa tudo, passa tudo, vai logo, passa tudo". Sempre com a mão debaixo da roupa. Reconhece os 2 (dois). Na delegacia, não foram colocadas outras pessoas do lado dos acusados. Crê que em 10 (dez) minutos reencontrou os acusados. O local da abordagem foi muito próximo do local do roubo. Suzana Aparecida de Almeida, ouvida em juízo, disse que reconhece o acusado LUAN, não tem dúvida alguma. Reconhece ADRIELLY também, sem sombra de dúvidas. Buscou a sua esposa no ponto e estava

subindo a rua com ela, conversando, à noite, quando foi abrir o portão da casa, o LUAN apareceu detrás do carro, meio que agachado, dizendo "dá licença, dá licença, passa tudo". LUAN a abordou e ADRIELLY abordou Dayse. Levou o seu celular e os pertences da sua esposa. ADRIELLY ia subir a rua, o LUAN disse "por aqui, vida" e foram para a rua. 5 (cinco) segundos depois, uma viatura apareceu, informou o roubo e detalhes dos roubadores. Entraram na casa, depois pensaram em fazer ronda para ir atrás dos bens. Achavam que nem iam mais encontrar os bens. Encontraram os acusados abordados em local próximo, poucos minutos depois. Devem ser prestigiadas as palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tais manifestações adquirem, principalmente quando narram, com precisão os acontecimentos criminosos e identificam, com firmeza, os autores dos crimes. Nessa esteira, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. E, demonstrada a associação de cunho permanente, configurando a existência da "societas sceleris", isto é, o ânimo entre os réus para formar e organizar suas ações, previamente, sendo certo que enquanto alguns abordavam as vítimas, outros ficavam vigiando-as no cativado, indicando o caráter estável e duradouro da associação para a prática de delitos, caracterizado o crime de formação de quadrilha. Recursos parcialmente providos, somente para afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma em relação ao segundo roubo, sem repercussão nas penas aplicadas, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no

dispositivo da sentença, relativo ao nome do réu Emerson." (TJSP; Apelação 0010794-07.2015.8.26.0309; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018). No presente caso, não houve demonstração de que qualquer das vítimas tivesse qualquer motivo lógico para atribuir falsamente aos réus a autoria dos fatos e, ainda, tem-se que ambos os ofendidos pormenorizaram as condutas dos acusados, individualizando-as, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia. Reprisa-se a importância de que os reconhecimentos dos acusados em solo policial foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podendo servir como meios idôneos de prova para identificá-los como os autores dos roubos e fundamentar a condenação em seu desfavor. Ainda, referida prova coaduna com as demais coligidas nos autos, o que a valida, por mais outra razão, como elemento probatório produzido durante a instrução processual. Nesta esteira, colaciono precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 3. Conforme precedentes desta Corte, "o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso" (HC 29.644/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/8/2014, DJe 1º/9/2014). 4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013). [...] 8. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para estabelecer o aumento na fração de 1/4 (um quarto) pelo concurso formal entre os quatro crimes de roubo, determinando que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria das penas" (HC n. 363.933/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/06/2017). "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AOS ARTS. 157 E 226, IV, AMBOS DO CPP. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA CONFIRMADO PESSOALMENTE EM JUÍZO.VALIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.1. A jurisprudência deste STJ é firme no sentido de que "o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação." (HC 273.043/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2014) 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgInt no AREsp n. 1.000.882/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24/11/2016). Ainda, há o coerente depoimento judicial do policial militar Lucas Teixeira, o qual asseverou que estava como motorista da viatura no dia, foi irradiada a ocorrência e as características dos roubadores, o acusado com uma blusa vermelha e boné, haviam sido subtraídas duas bolsas e aparelhos celulares. Fizeram a abordagem pela Carlos Caldeira. As vítimas chegaram e reconheceram o casal como os roubadores. Essa Av. Carlos Caldeira é muito próxima do local dos fatos. Durante a abordagem, as vítimas chegaram no local e já informaram que eles que eram os autores do roubo do qual padeceram. Indagados os 2 (dois), neste momento, acabaram confessando informalmente a prática dos roubos. Eles estavam em poder dos bens das vítimas. Não havia arma com ele. Aos depoimentos policiais também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos

ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 27/08/2015). Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice. Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos. A causa de aumento do concurso de agentes é inconteste, pois provado que roubo contou com a participação efetiva de ambos os acusados, circunstância confirmada pelas palavras das ofendidas. Indiscutível a adesão e solidariedade dos réus à empreitada delituenta, estando presente o liame subjetivo e aos demais requisitos configuradores do concurso de agentes. Ainda, de rigor o reconhecimento do concurso formal de crimes de roubo, em razão da pluralidade de patrimônios atingidos pela ação criminosa. A respeito do tema, leciona Weber Martins Batista: "O crime de roubo, como o de furto, visa à proteção do patrimônio das pessoas. De todas elas e de cada uma em particular. Como o patrimônio de A não se confunde com o de B, a subtração das coisas de A é diversa da subtração das coisas de B. Cada uma delas caracteriza um crime de roubo. Por isso mesmo, ao praticar este delito contra duas, três ou quatro pessoas, o agente comete dois, três ou quatro roubos. Se o faz em uma só ação, é lógico concluir que deve responder por dois, três ou quatro roubos em concurso formal. Será possível haver dúvida sobre isso? Se a ação (no roubo) é praticada em relação a várias pessoas em conjunto - diz FRAGOSO - e se todos são despojados de bens, há concurso formal. É que, como diz o mestre FREDERICO MARQUES, ao tratar do concurso formal, 'uma só conduta dá origem a mais de um fato, ou a mais de um crime, quando atingir a mais de um bem penalmente tutelado.'" (O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, 2ª ed., forense, 1995). Colaciono, ainda, precedente hodierno da Suprema Corte: "É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70, do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas" (STF: HC 96.787/Rs, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, julgamento em 31.05.2011). Enfim, infere-se, indubitavelmente, que os acusados, mediante grave ameaça, subtraíram os bens de 2 (duas) pessoas distintas. Assim, provadas a materialidade e autoria dos delitos, condenando-se os acusados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal e, não existindo causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam as culpabilidades ou extingam a punibilidade e afastadas as teses defensivas, passo à fase de dosimetria das penas. DOSIMETRIA. I. Com relação à acusada ADRIELLY, Dos crimes de roubos majorados, sopesando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, do atento exame da folha de antecedentes e da certidão criminal acostada nos autos verifica-se que a ré é primário e não conta com antecedentes desabonadores. Os critérios judiciais previstos no art. 59, do Código Penal se encontram dentro da normalidade. Desta feita, fixo as penas-base em seus patamares mínimos legais, quais sejam, 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso. Na segunda fase, forçoso o reconhecimento da atenuante da confissão. Todavia, fixadas as penas em seus patamares mínimos, inviável a redução a quem destes, em observância à Súmula nº 231 do c. STJ, razão pela qual mantenho as penas nos patamares anteriormente fixados. Na terceira fase, incide uma única majorante do roubo (concurso de agentes), razão pela qual promovo o aumento no mínimo de 1/3 (um terço), elevando as penas para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo. Ainda na terceira fase, configurado o concurso formal, considerando o número de vítimas e patrimônios atingidos (2), recrudescço as

penas na fração de 1/6 (um sexto), elevando-as para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo unitário. A majoração na fração de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal se deu nos termos da jurisprudência pacífica e melhor doutrina. Neste sentido: "A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a quantidade de infrações praticadas deve ser o critério utilizado para embasar o patamar de aumento relativo ao concurso formal de crimes." (STJ, HC 208933/SP). "Quanto à regra do concurso formal de crimes, o magistrado do feito elevou a pena em um sexto, atuando, desse modo, em sintonia com a jurisprudência dominante, que entende ser esse o patamar aplicável quando cometidos apenas dois delitos." (STJ, HC 102510/SP). "(...) o quantum de aumento no concurso formal e no crime continuado deve ter como base o número de infrações penais praticadas, ou seja, a quantidade de resultados obtidos pelo agente (...). A par disso, muito embora não se torne uma regra absoluta, os Tribunais Superiores têm adotado os seguintes critérios: a) Concurso formal (aumento de 1/6 a 1/2):- 2 (dois) crimes = aumento de 1/6 (um sexto);- 3 (três) crimes = aumento de 1/5 (um quinto);- 4 (quatro) crimes = aumento de 1/4 (um quarto);- 5 (cinco) crimes = aumento de 1/3 (um terço);- 6 (seis) ou mais crimes = aumento de 1/2 (metade)." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2009. p. 190 e 191, destaque meu). Anoto que em relação ao cálculo dos dias-multa, estas foram aplicadas distintas e integralmente, na forma do art. 72 do Código Penal. À falta de elementos outros que pudessem determinar alterações nas penas assim fixadas, torna-as definitivas nesses montantes. O dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica da ré, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração. Apesar da gravidade em abstrato do crime, não sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e, considerando a quantidade da pena corporal aplicada, atento aos critérios do artigo 33 e seus parágrafos, do Código Penal, entendo por bem em fixar o regime semiaberto para que inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, regime que, no caso, se apresenta como compatível com suas condições pessoais. Neste aspecto, é certo que a capitulação do delito de roubo nem sempre é motivo suficiente para determinar o cumprimento da pena, desde o início, em regime fechado, devendo ser fixado o regime de acordo também com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal, como já decidiu o C. STF: RT 754/539; 753/514. II. Com relação ao acusado LUAN, observo que o acusado ostenta maus antecedentes por crime de mesma natureza. Demais critérios judiciais previstos no art. 59 do Código Penal se encontram dentro da normalidade. Desta feita, elevo as penas-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário. Na segunda fase, forçoso o reconhecimento da agravante da reincidência, todavia, fica neutralizada esta com a atenuante da confissão pelos acusados, mantendo-se inalteradas as penas nos patamares anteriormente fixados. Presente uma única causa de aumento, não vislumbrando, no caso, a existência de circunstância demonstrativa de culpabilidade exacerbada que justifique o acréscimo acima do mínimo, aumento as penas dos acusados em 1/3(um terço), elevando-as para 6 (seis) anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor mínimo unitário. Ainda na terceira fase, configurado o concurso formal, considerando o número de vítimas e patrimônios atingidos (2), recrudescio as penas na fração de 1/6 (um sexto), elevando-as para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor mínimo unitário. Anoto que em relação ao cálculo dos dias-multa, estas foram aplicadas distintas e integralmente, na forma do art. 72 do Código Penal. À falta de elementos outros que pudessem determinar alterações nas penas assim fixadas, torna-as definitivas nesses montantes. O dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a quantidade da pena privativa de liberdade, fixo o regime FECHADO para que inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta, único que se apresenta como compatível com suas condições pessoais e com a necessidade de adequada repressão criminal na

espécie. Inquestionável que, em sede de roubos em comparsaria, praticado por réus reincidentes e que ostentam maus antecedentes, com consequências exacerbadas, o regime inicial para cumprimento da pena aplicada deve ser o fechado, vez que denota periculosidade ímpar e menoscabo dos agentes com o valor da vida humana, desautorizada, desta forma, a fixação de regime de menor vigilância, sopesando os critérios previstos no mencionado art. 59 do Código Penal. É de se dizer, a gravidade concreta autoriza a fixação de regime extremo, com fulcro no art. 33, § 3º, do Código Penal e Súmulas nº 719 do C. Superior Tribunal de Justiça. Incabível qualquer substituição de pena, tampouco o sursis desta. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE para CONDENAR: I. a ré ADRIELLY DE JESUS ANDRADE, qualificada à pág. 11, às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo unitário, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, e; II. o réu LUAN OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado à pág. 10, às penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. 1. Os réus permaneceram presos cautelarmente durante toda a fase de instrução. Agora, confirmada a certeza de suas culpabilidade e periculosidade, e permanecendo presentes os motivos e pressupostos autorizadores de suas prisões preventivas, seria um contrassenso e injustificável a soltura de ambos, razão pela qual não poderão recorrer em liberdade. Imperiosa, portanto, a manutenção de suas custódias cautelares, para garantia da ordem pública e para assegurar a efetiva aplicação da lei penal. Oficiem-se, recomendando-se os réus na prisão onde se encontram. 2. Transitada em julgado, lancem os nomes dos réus do rol dos culpados, fazendo-se as demais anotações e comunicações necessárias, expedindo-se as guias de recolhimento definitivas. Havendo recursos, expeçam-se as guias de recolhimento provisórias. 3. Taxa judiciária, pelos réus. Porém, isento-os do pagamento, presumindo a miserabilidade dos sentenciados, sobretudo por serem defendidos pela Defensoria Pública. 4. Publicada em audiência a sentença, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Comunique-se.

Após ser dada ciência do teor da r. Sentença proferida aos presentes, através de reunião audiovisual pela ferramenta Microsoft Teams, tem-se que, pela d. Representante do Ministério Público, não houve interesse em recorrer. Outrossim, os réus, após orientação da d. Defensora Pública, e na sua presença, renunciaram ao direito de recorrerem. Considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, transitada em julgado a sentença, saíram os sentenciados cientes e intimados para efetuarem o pagamento da pena de multa originária do crime no prazo de 10 (dez) dias contados desta data.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Certifique-se o trânsito em julgado. Após, expeçam-se guias de recolhimento definitivas dos sentenciados. Saindo cientes e intimados para o pagamento da pena de multa originária do crime, decorrido o prazo sem o devido pagamento, considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, proceda a z. serventia na forma do artigo 479-B das Normas de Serviço da Eg. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado de São Paulo, com redação determinada pelo Provimento CG 04/2020: I. Expeça-se certidão da sentença (modelo 505791) e, após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do § 1º do supramencionado art. 479-B. II. Ato contínuo, lance-se a movimentação “62050 - autos no prazo - execução da pena de multa”, com encaminhamento à fila “Ag. Execução - Pena de Multa” (§ 2º), no aguardo de comunicação do MM. Juízo da Execução. III. Comunicado, pelo Juízo da execução, o ajuizamento da ação de execução da multa penal, proceda com a anotação no histórico de partes, inserindo-se o evento “Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa”, indicando no complemento o número do processo de execução e, ao final, lançando a movimentação “61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação”, remetendo os autos ao arquivo, caso já realizados demais ofícios e comunicações de praxe e de

estilo.

Links dos arquivos audiovisuais:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EapOntxxWipCtU64qFuLJD8ByBwBFYLNpCkmT0Tb4vUDbg

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EZHAjU3TtShFsGBqNQoTlCIBYEPvWk0Br0A6S0BZxkhSiA

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EcaJw_qTjNdLjfhAGTDlwHsBcF5XlfyqjdJbtjH860U0Ew

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EYZIlRQt_itHvDTc3jBCH3kBff0-lr5vd6H-tw4Z7yXmZw

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EXaEqj9twXlFt-m41tFy2R0Bf_gPsZLdK7PTffjiZBDCxQ

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA